



Nr. 276 Ministerbesprechung vom 13. Juli 1927, 16 Uhr

R 43 I/1422, Bl. 133–136

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Schätzel, Koch, Schiele; StS Pünder, Meissner, Zweigert, Popitz; MinDir. Dorn, Zarden, Ritter; RegR Wildermuth; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Reichsschulgesetzes.
2. Entwurf eines Kriegsschädenschlußgesetzes.
3. Entwurf eines Gesetzes über die Vereinheitlichung des Steuerrechts.

1. Entwurf eines Reichsschulgesetzes.

Die Beratung des Reichsschulgesetzes wurde fortgesetzt bei der Aussprache über die christliche Simultanschule des Südwestens (§ 20 des Gesetzentwurfs).

Reichsminister Dr. Curtius beantragte, den § 20 wie folgt zu fassen:

„In den Ländern Baden und Hessen sowie in dem ehemaligen Herzogtum Nassau bleibt die dort gesetzlich bestehende, nach Bekenntnissen nicht getrennte Volksschule bis auf weiteres erhalten. Doch kann in diesen Gebieten jederzeit durch die Landesgesetzgebung die Durchführung dieses Gesetzes angeordnet werden“,

während der *Reichsminister des Innern* die folgende Fassung vorschlug:

„In den Ländern Baden und Hessen sowie in dem ehemaligen Herzogtum Nassau verlängert sich die Frist des § 19 um 5 Jahre. In diesen Ländern bleibt es auf weitere 5 Jahre der Landesgesetzgebung überlassen, zum Schutz von Minderheiten von Erziehungsberechtigten Abweichungen von der Bestimmung des § 9 Abs. 2 b zuzulassen.“

Zu diesen beiden Anträgen entspann sich eine eingehende und schwierige Debatte.

Reichsminister Dr. Stresemann erbat eine kurze Pause zu einer persönlichen Beratung mit Reichsminister Dr. Curtius und gab danach folgende Erklärung ab:

„Im Namen des Herrn Reichsministers Dr. Curtius und in meinem Namen habe ich folgende Erklärung abzugeben:

Wir sind bereit, die vorgeschlagene Formel zum letzten Absatz des § 2 anzunehmen, die davon spricht, daß die freie Entwicklung der Schulformen *unbeschadet des Artikel 146 Absatz 1* gewährleistet sein soll, weil wir in dieser Bezugnahme auf Artikel 146 Absatz 1 diejenige Bezugnahme auf die Reichsverfassung sehen, ohne die ein Reichsschulgesetz nach unserer Auffassung nicht geschaffen werden kann. Wir sind dagegen nicht in der Lage, die vorgeschlagenen Maßnahmen wegen der

südwestdeutschen Simultanschulen als ausreichend anzusehen, da weder die Sperrfrist von 5 plus 2 Jahren, noch die Befugnis, sich gegen die Errichtung von Zwergschulen in höherem Maße als in anderen Ländern zu wehren, als genügend angesehen werden kann, um der ausdrücklichen Bestimmung des Artikel 174 der Verfassung zugunsten der Simultanschulländer Genüge zu leisten. Wir werden dem Gesetzentwurf im ganzen zustimmen, möchten aber bemerken, daß wir unsere Auffassung über die in Südwestdeutschland bestehenden christlichen Simultanschulen und die Notwendigkeit ihrer Erhaltung auch im Falle der Ablehnung unseres Antrages aufrecht erhalten.

Ich muß ferner für uns das Recht in Anspruch nehmen, von dieser grundsätzlichen, abweichenden Haltung bezüglich der christlichen Simultanschule der Öffentlichkeit in geeigneter Weise Kenntnis zu geben.

Ferner bemerke ich, daß unsere Fraktion ausdrücklich erklärt hat, daß sie durch die Haltung ihrer Mitglieder im Reichskabinett sich nicht als gebunden erachten würde, so daß ich auch bezüglich des ganzen Gesetzentwurfs alles der Stellungnahme der Fraktion vorbehalten muß.“¹

Zur Abstimmung übergehend schlug der Reichskanzler vor, die Ziffer 2 des § 2 des Gesetzes wie folgt zu fassen:

„Diesen Schulformen ist – unbeschadet des Artikel 146 Absatz 1 der Reichsverfassung – im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes freie Entwicklungsmöglichkeit zu geben.“

Das Kabinett nahm den Paragraphen in dieser Fassung an.

Darauf wurde über den vorstehenden Antrag Dr. Curtius zu § 20 des Gesetzes abgestimmt. Der Antrag wurde gegen die Stimmen der Herren Reichsminister Dr. Stresemann und Dr. Curtius abgelehnt.

Darauf wurde der von Reichsminister Dr. von Keudell vorgeschlagene § 20 gegen die <Stimme des Reichsministers Dr. Köhler>² angenommen.

Zu den übrigen Paragraphen des Gesetzes bedurfte es einer Abstimmung nicht mehr.

Bezüglich der weiteren technischen Behandlung des Gesetzes bestand Einmütigkeit der Auffassung dahin, daß noch am gleichen Tage eine Notiz über den Abschluß der Kabinettsberatung über das Schulgesetz an die Presse gehen solle. Für die Notiz wurde folgender Wortlaut vorgesehen³:

„Die mehrtägigen Beratungen des Reichskabinetts über den Entwurf des Reichsschulgesetzes sind gestern⁴ zum Abschluß gelangt. Die Vorlage fand die einmütige Zustimmung des Kabinetts. Bezüglich der Behandlung der südwestdeutschen Simultanschule (Artikel 174 der Reichsverfassung) erklärten die Reichsminister Dr. Curtius und Dr. Stresemann nach Ablehnung des von ihnen dazu gestellten Antrags ihren Standpunkt in dieser Frage aufrechtzuerhalten. Die Veröffentlichung des Gesetzentwurfs wird noch in dieser Woche erfolgen.“⁵

Das Kabinett war ferner einmütig der Auffassung, daß die Veröffentlichung des Gesetztextes tunlichst noch am Freitag, den 15. Juli erfolgen solle. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe des Textes soll ein kurzer amtlicher Kommentar mit einer offiziellen Interpretation der wesentlichsten Grundzüge des Gesetzes der Presse übergeben werden⁶. Die amtliche Gesetzesbegründung, die zu ihrer Fertigstellung noch eingehender Durcharbeitung bedarf, soll erst einige Wochen später nachfolgen.

¹ <...> gemäß schriftlichem Antrag von RWiM Curtius nachträglich in das Protokoll eingefügt (RWiM an StSRkei, 21.7.27, R 43 I/779, Bl. 134–138). Ursprünglich lautete das Protokoll an dieser Stelle: „eine Erklärung des Inhalts ab, daß er und Reichsminister Dr. Curtius bereit seien, sich ihrer Partei gegenüber auf den vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf festzulegen, daß sie jedoch in der Frage der Simultanschule des Südwestens ihre Entscheidungsfreiheit zu behalten wünschten für den Fall, daß der Antrag Curtius vom Kabinett abgelehnt werden sollte.“

² Korrigiert aus: „Stimmen der Reichsminister Dr. Stresemann und Dr. Curtius“.

³ Der folgenden Pressenotiz liegt ein eigenhändiger Entwurf Stresemanns zugrunde (R 43 I/779, Bl. 115).

⁴ Muß heißen: „heute“.

⁵ Durch WTB am 13. 7. veröffentlicht (R 43 I/779, Bl. 116).

⁶ Siehe Dok. Nr. 279, P. 7.

2. Entwurf eines Kriegsschädenschlußgesetzes.

Nach einleitenden Ausführungen des *Reichsministers der Finanzen* über das Ergebnis der Nachprüfung der Anregungen und Vorschläge aus der Ministerbesprechung zur Sache vom 11. Juli ⁷ trug *Ministerialdirektor Dorn* einen im Reichsfinanzministerium ausgearbeiteten neuen Entwurf für einen Entschädigungstarif (insbesondere § 3 des Gesetzes) vor, demzufolge die Höhe der Entschädigung in Hundertsätzen auch bei den Großgeschädigten über 13 v.H. liegt. Die Maximalentschädigung soll auf 7 Millionen RM begrenzt werden ⁸. Durch diese Heraufsetzung der Sätze erhöht sich die Gesamtsumme auf über 1 Milliarde Reichsmark. Eine genaue formelle Durcharbeitung und Durchrechnung dieser neuen Vorschläge war noch nicht möglich. Sie soll nachgeholt werden.

Der Härtefonds, der nach Schließung von bisher noch vorhanden gewesenen Lücken in der Schadensregelung im wesentlichen nur Wohlfahrtszwecken zu dienen bestimmt ist, soll in der ursprünglich vorgesehenen Höhe von rd. 10 Millionen RM beibehalten werden.

Das *Kabinett* stimmte den vorgetragenen Grundgedanken des neuen Entwurfs zu und billigte mit diesen Änderungen den ganzen Gesetzentwurf ⁹. Es trat ferner der Auffassung des Reichsministers der Finanzen bei, daß die Reichsregierung von den Regierungsparteien unbedingtes solidarisches Festhalten an dem Regierungsentwurf fordern müsse.

3. Entwurf eines Gesetzes über die Vereinheitlichung des Steuerrechts.

Der *Reichsminister der Finanzen* knüpfte an die früheren Beratungen des Kabinetts vom 2. und 30. Juni d. Js. über den gleichen Gegenstand an ¹⁰ und gab von dem weiteren Ergebnis der Vorverhandlungen über den Gesetzentwurf mit den Ländern Kenntnis. Im Verlauf dieser Verhandlungen hat der Reichsminister der Finanzen den Wünschen der Länder weiterhin bis an die Grenze des Möglichen Rechnung getragen, so daß jetzt mit den Ländern in fast allen wesentlichen Punkten Einvernehmen besteht. Wegen der an dem ersten gedruckten Gesetzentwurf ¹¹ vorgenommenen Änderungen verwies der Reichsminister der Finanzen auf die den Herren Reichsministern zugegangenen 4 Nachträge, in welchen die Änderungen formuliert sind ¹². Die letzte wesentliche Meinungsverschiedenheit, die mit dem Lande Bayern noch übrig geblieben war, kommt in der Vorlage des Reichspostministers vom 12. Juli 1927 – Rk. 5621 – zum Ausdruck, durch welche die Feststellung des Hauptsteuersatzes für die Grundsteuer und Gewerbesteuer für die Länder in Anspruch genommen wird ¹³. Der *Reichspostminister* erkannte an, daß die von dem Reichsminister der Finanzen demgegenüber in der 4. Änderung zum ursprünglichen Gesetzentwurf vorgesehenen neuen Vorschläge den bayerischen Wünschen weitgehend entgegenkämen, so daß er für seine Person zufriedengestellt sei. Er fügte aber hinzu, daß er sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten müsse, weil es ihm noch nicht

⁷ Siehe Dok. Nr. 272, P. 2.

⁸ Der ursprüngliche GesEntw. des RFMin., der in der Ministerbesprechung vom 11. 7. erörtert worden war (siehe Dok. Nr. 272, Anm. 1), sah eine Maximalentschädigung von 5 Mio RM vor (1 Mio Stammentschädigung plus 4 Mio Wiederaufbauzuschuß).

⁹ Den neugefaßten „Entwurf eines Gesetzes zur endgültigen Regelung der Liquidations- und Gewaltschäden (Kriegsschädenschlußgesetzes)“ legte der RFM am 8.8.27 dem RR vor (RR-Drucks. 1927, Nr. 109). Zugleich wurde der GesEntw. dem Vorl. RWiR zur Begutachtung übermittelt (R 43 I/798, Bl. 191–222). Siehe dazu: Stresemann, Vermächtnis, Bd. III, S. 265 f.

¹⁰ Siehe Dok. Nr. 243, P. 1 und Nr. 263, P. 7.

¹¹ Gemeint ist die Fassung des Entwurfs des Steuervereinheitlichungsgesetzes, die der RFM dem Kabinett am 6.5.27 vorgelegt hatte; siehe Dok. Nr. 243, Anm. 1.

¹² Die vom RFM vorgelegten vier Nachträge mit Änderungen zum Entwurf des Steuervereinheitlichungsgesetzes befinden sich in R 43 I/2398, Bl. 159–178.

¹³ Die von RPM Schätzel vorgelegten Änderungsvorschläge zum Entwurf des Steuervereinheitlichungsgesetzes befinden sich in R 43 I/2398, Bl. 151–153. MinR Vogels bemerkte dazu am 13. 7.: „Die Abänderungsanträge entsprechen dem bekannten Wunsch der Bayerischen Regierung, den Länderregierungen die Entscheidung über die Höhe der Hauptsteuersätze zuzugestehen. Der Reichsminister der Finanzen dürfte kaum geneigt sein, den Wünschen der Länder in diesem Kardinalpunkt der Novelle nachzugeben.“ (R 43 I/2398, Bl. 151).

möglich gewesen sei, in dieser grundsätzlichen Frage die Stellungnahme seiner Partei ¹⁴ kennenzulernen. Im übrigen billigte das Kabinett die von dem Reichsminister der Finanzen vorgetragenen Grundzüge des Gesetzentwurfs mit den von ihm nachträglich vorgelegten 4 Änderungen.

Das *Kabinett* trat sodann in die Erörterung der 4 Einzelgesetze ein, nämlich

1. Grundsteuerrahmengesetz,
2. Gewerbesteuerrahmengesetz,
3. Gebäudeentschuldungssteuergesetz,
4. Steueranpassungsgesetz.

[Die vier Einzelgesetze wurden vom Kabinett im wesentlichen unverändert angenommen; der Reichspostminister enthielt sich der Stimme ¹⁵.]

¹⁴ D. h. die Stellungnahme der BVP.

¹⁵ Am 15.7.27 legte der RFM den „Entwurf eines Gesetzes über die Vereinheitlichung des Steuerrechts (Steuervereinheitlichungsgesetz)“ dem RR vor; die Begründung sollte nachgereicht werden (RR-Drucksachen 1927, Nr. 104; Aktenexemplar in R 43 I/2398, Bl. 179–196). Siehe dazu Dok. Nr. 283.

Zitierhinweis

Nr. 276 Ministerbesprechung vom 13. Juli 1927, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 856–859 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D276>